ANNEXE AU CCAP
Encaissement des recettes du service de restauration collective pour le centre d'incendie et de secours d'Aix la Chevalière – M842

OBJET DU MANDAT

Le présent mandat se rattache au marché de restauration collective pour le centre d'incendie et de secours d'Aix la Chevalière, 40 allée des Dolia – 13090 Aix-en-Provence.

En application des articles L1611-7-1 et D1611-32-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le SDIS 13 donne mandat au titulaire du marché pour percevoir les recettes tirées de la gestion du service de restauration collective.

Le titulaire du marché agira au nom et pour le compte du SDIS 13 dans les conditions définies au présent mandat.

On appelle « convives » ou « usagers », les utilisateurs du service de restauration.

ARTICLE I. LES OPERATIONS CONFIEES AU TITULAIRE DU MARCHE

Au titre de sa mission, et en vertu du mandat qui lui est confié, le titulaire du marché est habilité à réaliser les opérations suivantes :

- encaisser les recettes provenant de la fourniture des repas ;
- accepter comme moyens de paiement les cartes bancaires, les applications mobiles ;
  Le paiement en espèces n'est pas autorisé. Ce mode de règlement pourra éventuellement être mis en place si le mandataire en fait la demande en motivant ce choix.
- rembourser les recettes encaissées à tort ;
- recouvrer les impayés éventuels des usagers ;
- reverser au SDIS 13 les recettes collectées.

L'ensemble des prestations dévolues au titulaire est concerné par ce recouvrement.

Concernant le paiement par titre-restaurant (carte, chèque, application mobile), le mandataire doit constituer un dossier auprès de la Commission Nationale des Titres Restaurant, afin d'être habilité à leur encaissement.

Paraphe

Pour éviter tout problème de recouvrement, le paiement au comptant est exigé par le titulaire du marché auprès des usagers pour toute fourniture de repas.

Néanmoins, en cas d'impayé, le recouvrement contentieux ne sera pas confié au titulaire du marché. Celui-ci a l'obligation, tous les trimestres lors du reversement des recettes au SDIS 13, de transférer au comptable public les créances non recouvrées avant leur date de prescription, afin que ce dernier puisse diligenter leur recouvrement ou proposer leur admission en non-valeur.

ARTICLE II. DUREE DU MANDAT

Le présent mandat est consenti pour toute la durée du marché.
Sa prise d'effet et son terme se font dans les mêmes conditions que le marché.

ARTICLE III. RESILIATION ANTICIPEE DU MANDAT

La résiliation anticipée du marché entraîne automatiquement la fin du mandat.
En cas de manquement aux obligations contractuelles, ou de faute grave du mandataire, le présent mandat pourra être résilié unilatéralement par le mandant, sans indemnité. Le mandat étant lié au marché, le non-respect des clauses du mandat pourra conduire à la résiliation du marché dans les conditions prévues contractuellement.

ARTICLE IV. REMUNERATION DU MANDATAIRE

Le mandat est gratuit.

ARTICLE V. OBLIGATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE DU MARCHE

5.01 Politique tarifaire.

Les tarifs applicables aux usagers pour les différentes prestations de restauration sont fixés par le conseil d'administration du SDIS 13. À ce titre, le titulaire du marché est notamment chargé d'appliquer la tarification mise en place et définie.
Le mandataire n'est pas autorisé à vendre des prestations dont le prix n'est pas fixé par le SDIS 13.

5.02 Remboursement des recettes encaissées à tort

Le titulaire du marché rembourse aux usagers, les éventuelles recettes perçues à tort.
Il est investi de la capacité de procéder à l'ensemble des remboursements suivants :

- Remboursement des montants encaissés selon les modalités définies pour chaque prestation par le contrat ou la réglementation qui lui est applicable.
- Reversement des excédents de versement.

- Restitution des sommes indûment perçues.

Le titulaire du marché procède aux opérations de reversement des recettes perçues au SDIS 13 une fois par trimestre, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil. Les recettes versées sont nettes des éventuels frais bancaires, ou frais équivalents. Le mandataire transmettra au mandant les pièces justificatives nécessaires pour permettre au SDIS 13 d'émettre le titre de recettes correspondant. Le SDIS 13 annexera les pièces au titre de recette d'encaissement. Le comptable exercera son contrôle au moment de la prise en charge du titre, pour la notification de l'avis de mise en recouvrement.

5.03 Interdiction de contraction entre les recettes et les dépenses

L'intégralité des recettes encaissées pour le compte du mandant doit lui être reversée pour son montant brut.
Aucune contraction comptable n'est autorisée entre les recettes et les dépenses au titre du même mandat.

5.04 Obligations comptables

(a) Tenue d'une comptabilité séparée

Le titulaire du marché tient une comptabilité séparée qui retrace l'intégralité des mouvements de caisse opérés pour :

- la perception des recettes,
- le remboursement des éventuelles recettes encaissées à tort.

(b) Reddition des comptes au SDIS 13

Le titulaire du marché opère la reddition des comptes des opérations et des pièces justificatives correspondantes deux fois par an, lors des reversements de recettes.
La dernière reddition est fixée au plus tard au 15 janvier qui suit la fin de l'exercice.

Les comptes produits par le titulaire du marché devront retracer l'intégralité des opérations décrites, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie.
Selon les besoins propres à chaque opération, le mandataire devra produire :

- La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition.
- Les états de développement des soldes certifiés conformes à la balance générale des comptes.
- La situation de trésorerie de la période.
- L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit.
- Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier.

Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6 du CGCT, les pièces

justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire :

- Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant.
- Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement.
- Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise.

À l'occasion de la reddition des comptes, seules sont remises les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.
La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur.

Il est rappelé qu'aucune contraction financière ne saurait avoir lieu entre deux ou plusieurs mandats confiés au même mandataire.

ARTICLE VI. CONTROLES COMPTABLES DU TITULAIRE DU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur. Ces contrôles s'étendent aux systèmes d'informations utilisés par le titulaire du marché, pour l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
Il est également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public ou l'ordonnateur.
Pour faciliter les contrôles de l'ordonnateur, le titulaire du marché accordera un accès à la solution informatique mise en place.

ARTICLE VII. RESPONSABILITÉS

Les responsabilités respectives des parties sont précisées dans le cadre du marché. En cas de non-respect des obligations prévues au présent mandat, le SDIS 13 pourra engager la responsabilité du titulaire du marché.

L'assurance souscrite par le titulaire du marché devra couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du présent mandat.

ARTICLE VIII. RÈGLEMENT DES LITIGES

Les parties conviennent de prendre toutes les dispositions utiles au règlement à l'amiable des litiges éventuels relatifs à l'application de la présente convention, avant d'engager une action en justice.
À défaut d'accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l'exécution de la présente convention de mandat relèvent de la compétence du tribunal administratif.